Señor
JUEZ ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE ARMENIA (REPARTO)
E. S. D.

REFERENCIA:	ACCIÓN POPULAR — Ley 472 de 1998
ACCIONANTE:	MAURICIO RODRÍGUEZ HERRERA, en calidad de residente directamente afectado y como Presidente y Representante Legal de la JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LOS PROFESIONALES.
ACCIONADOS:	MUNICIPIO DE ARMENIA (QUINDÍO) — por conducto de la Secretaría de Infraestructura Municipal; y EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA E.S.P. — EPA.
ASUNTO:	Vulneración y amenaza de derechos e intereses colectivos por el deterioro estructural no atendido de la Calle 6 Norte entre Carreras 16 y 17, Barrio Los Profesionales, Armenia (Quindío).

MAURICIO RODRÍGUEZ HERRERA, mayor de edad, vecino de Armenia (Quindío), identificado con la cédula de ciudadanía No. [redacted] expedida en Bogotá D.C., actuando en mi propio nombre en calidad de residente directamente afectado del sector, y simultáneamente en mi condición de PRESIDENTE y REPRESENTANTE LEGAL de la JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LOS PROFESIONALES de Armenia, en ejercicio del derecho consagrado en el artículo 88 de la Constitución Política y con fundamento en la Ley 472 de 1998, presento DEMANDA DE ACCIÓN POPULAR contra el MUNICIPIO DE ARMENIA —por conducto de su Secretaría de Infraestructura Municipal— y las EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA E.S.P. (EPA), con el fin de que se protejan los derechos e intereses colectivos que más adelante se enuncian, conforme a los siguientes fundamentos.

Accionante:	MAURICIO RODRÍGUEZ HERRERA
C.C.:	[redacted] expedida en Bogotá D.C.
Doble calidad:	Residente directo del sector afectado ([redacted], [redacted]) y Presidente / Representante Legal de la JAC Los Profesionales.
Personería Jurídica JAC:	Resolución No. 1.280 del 28 de abril de 1998 (vigente).

Reconocimiento de dignatarios:	Resolución No. 282 del 23 de junio de 2026, Unidad de Participación Ciudadana y Desarrollo Local de Armenia — período 2026-2030.
Dirección de notificaciones:	, , Barrio Los Profesionales, Armenia (Quindío).
Correos electrónicos:	jaclosprofesionales@gmail.com y
Teléfono:	

I. LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA

De conformidad con el artículo 12 de la Ley 472 de 1998, son titulares de la acción popular, entre otros, toda persona natural o jurídica y las organizaciones populares, cívicas o de índole similar. El suscrito ostenta esa legitimación por dos vías concurrentes e independientes entre sí:

1. Como persona natural directamente afectada. Soy residente de la , , del Barrio Los Profesionales, sobre el mismo tramo vial cuyo deterioro motiva esta acción. En esa condición padezco de manera directa y cotidiana la afectación que aquí se denuncia. Fue además en esa calidad de ciudadano que radiqué las peticiones del 26 de octubre de 2022 y del 13 de noviembre de 2025, y que obtuve a mi favor el fallo de tutela de segunda instancia del 11 de febrero de 2026 proferido por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Conocimiento de Armenia (radicado 6300140090082025-00654-01).

2. Como Presidente y Representante Legal de la JAC Los Profesionales. La Junta de Acción Comunal Los Profesionales es una organización comunal de primer grado, dotada de personería jurídica reconocida mediante Resolución No. 1.280 del 28 de abril de 1998, vigente conforme a la Ley 743 de 2002 y la Ley 2166 de 2021. Mediante Resolución No. 282 del 23 de junio de 2026, la Unidad de Participación Ciudadana y Desarrollo Local del Municipio de Armenia me reconoció e inscribió como Presidente y representante legal de dicha organización para el período 2026-2030. En tal condición actúo en representación del interés colectivo de la totalidad de los residentes del barrio, y no de un interés meramente individual.

La concurrencia de ambas calidades refuerza la legitimación: la afectación no recae sobre un solo vecino, sino sobre toda la comunidad que habita y transita el sector.

II. LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA

Conforme al artículo 9 de la Ley 472 de 1998, las acciones populares proceden contra toda acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares que hayan violado o amenacen violar los derechos e intereses colectivos. La presente acción se dirige contra:

1. MUNICIPIO DE ARMENIA. Entidad territorial con personería jurídica, responsable de la construcción, mantenimiento y conservación de la malla vial urbana y del espacio público de su jurisdicción, así como de la gestión de las condiciones de riesgo que afecten a la comunidad (Ley 136 de 1994, Ley 1551 de 2012 y Ley 1523 de 2012). Actúa por conducto de su SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL —dependencia sin personería jurídica independiente— a cuyo cargo está la planeación, priorización, contratación y ejecución de las obras de mantenimiento y rehabilitación de pavimentos, andenes y demás infraestructura vial, y que ha intervenido de manera directa en el trámite antecedente de este asunto. NIT del Municipio: 890.000.464-3.

2. EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA E.S.P. — EPA. Empresa prestadora de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo del municipio (Ley 142 de 1994), responsable de la operación y mantenimiento del sistema de alcantarillado sanitario y pluvial, incluida la red sanitaria que atraviesa la vía objeto de esta acción y cuya reposición ha reconocido como necesaria.

III. DERECHOS E INTERESES COLECTIVOS AMENAZADOS Y VULNERADOS

Con la conducta omisiva de las entidades accionadas se amenazan y vulneran los siguientes derechos e intereses colectivos, definidos en el artículo 4 de la Ley 472 de 1998:

a) La seguridad y salubridad públicas (literal g), comprometidas por un tramo vial con hundimientos, fisuras generalizadas, pérdida de material y un andén hundido intransitable, que genera riesgo permanente para peatones, residentes, ciclistas y vehículos.

b) El goce del espacio público y la defensa de los bienes de uso público (literales d y e), pues la vía y el andén son bienes de uso público que deben mantenerse en condiciones aptas y seguras para la comunidad, hoy inutilizados parcialmente.

c) El acceso a una infraestructura de servicios públicos que garantice la salubridad pública (literal j) y la correcta prestación del servicio de alcantarillado, hoy afectado por una red sanitaria deteriorada que, según reconocen las propias entidades, incide sobre la estabilidad de la vía.

d) La realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas (literal m), en cuanto la reposición de la red y la rehabilitación de la vía deben ejecutarse de manera técnica, coordinada y conforme al marco legal, sin dejar la infraestructura en estado inconcluso o inseguro.

Tales derechos se leen en armonía con los artículos 2 (fines esenciales del Estado y deber de proteger la vida, honra y bienes de los residentes), 49 (salud pública), 82 (deber estatal de velar por la integridad del espacio público) y 88 (acciones populares) de la Constitución Política. Es de resaltar que el propio Juzgado Tercero Penal del Circuito de Conocimiento de Armenia, en el

fallo de tutela de segunda instancia, invocó expresamente estas garantías (arts. 2, 49 y 82 C.P.) y señaló la acción popular como el mecanismo idóneo para su protección.

IV. HECHOS

A. La vía y su estado de abandono.

1. La Calle 6 Norte entre Carreras 16 y 17, del Barrio Los Profesionales de Armenia, es una vía pública de un tramo aproximado de 43 a 55 metros de longitud por 5 a 6 metros de ancho, sobre la que se ubican, entre otras, edificaciones residenciales de varios pisos (Edificios y Sierra Mar).

2. Dicho tramo lleva más de treinta (30) años sin intervención estructural de fondo. El deterioro es progresivo, acumulado y sostenido en el tiempo, y las grietas y hundimientos continúan avanzando en la actualidad.

3. El estado actual de la vía comprende, según las propias inspecciones de las entidades: pavimento rígido con deterioro avanzado, fisuras y agrietamientos generalizados en prácticamente todas las losas de concreto, bloques desprendidos con pérdida de material, hundimientos, un andén lateral hundido en gran parte del tramo que impide el tránsito peatonal, un talud contiguo y un inadecuado manejo de las aguas superficiales que se dirigen hacia dicho talud.

B. Las peticiones y el proceso de tutela.

4. El 26 de octubre de 2022 y nuevamente el 13 de noviembre de 2025, el suscrito presentó peticiones formales ante la Secretaría de Infraestructura Municipal y ante EPA, solicitando visita técnica, dictamen estructural integral de la vía, valoración de la red de alcantarillado, del pavimento, base y subbase, análisis del impacto de los desvíos de tránsito y definición de medidas correctivas y preventivas.

5. Ante la falta de respuesta de fondo, promoví acción de tutela. El Juzgado Tercero Penal del Circuito de Conocimiento de Armenia, en sentencia de segunda instancia del 11 de febrero de 2026 (radicado 6300140090082025-00654-01), amparó mi derecho de petición y ordenó a las entidades pronunciarse de fondo. De manera expresa, en la parte motiva y en su numeral tercero, ese despacho precisó que la reparación física de la vía y la protección de los derechos colectivos (seguridad, movilidad segura, salud pública y espacio público) escapan al ámbito de la tutela y corresponden a la ACCIÓN POPULAR ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. La presente demanda atiende precisamente ese señalamiento judicial.

C. Las respuestas de las entidades y su contenido.

6. En febrero de 2026 las entidades emitieron respuestas preliminares (Secretaría, oficio SI POI-0536; EPA, comunicado GRTAR-135) que se limitaron a inspecciones visuales, sin programación de obras ni fechas de intervención.

7. Con posterioridad, en cumplimiento de dicho fallo y en el marco de un incidente de desacato, las entidades produjeron sus respuestas más recientes y completas: la Secretaría de Infraestructura mediante oficio SI POI-1801 / INT-3549 del 6 de julio de 2026, y EPA mediante comunicado GRTAR — Respuesta Final del 6 de julio de 2026, precedidos de una visita técnica conjunta realizada el 3 de julio de 2026.

8. En dichas respuestas las entidades RECONOCEN, entre otros hechos determinantes: (i) que el pavimento presenta un deterioro avanzado en un área aproximada de 215 m²; (ii) que el andén se encuentra hundido e impide el tránsito peatonal; (iii) que existe una red sanitaria que atraviesa la mitad de la vía que, por su antigüedad, NO figura en el catastro oficial de redes de EPA; (iv) que la reposición de dicha tubería de 12" requiere la demolición que, por el estado de la vía, afectaría la totalidad de la calzada; (v) que EPA manifiesta su disposición a ejecutar esa reposición; (vi) que la Calle 6 Norte entre Carreras 16 y 17 es un corredor priorizado dentro del Contrato Interadministrativo No. CO1.PCCNTR.9302205 suscrito con la Universidad del Quindío; y (vii) que cualquier intervención sobre el pavimento y el andén debe ejecutarse de manera posterior y coordinada con la reposición de las redes.

D. Lo que las entidades NO resolvieron: la omisión que persiste.

9. Pese a los reconocimientos anteriores, ninguna de las entidades fijó una fecha cierta ni un cronograma comprometido para la reparación integral de la vía. La Secretaría afirmó expresamente que "a la fecha no es posible establecer una programación definitiva", supeditando la intervención a los productos de un contrato en curso, a la disponibilidad presupuestal, a la priorización y a gestiones futuras e indeterminadas.

10. El único cronograma aportado —el "posible cronograma" de EPA denominado "Reposición Tramo Tubería Sanitaria 12 PVC"— carece de fecha de inicio comprometida (queda sujeto a acta de socialización con usuarios, autorizaciones y otros trámites) y, de manera crítica, TERMINA en la etapa de "sub-base granular": es decir, contempla dejar la vía intervenida hasta la subrasante, SIN reponer la superficie de rodadura (el pavimento) ni reconstruir el andén. En consecuencia, ninguna entidad ha asumido, con fecha cierta, el compromiso de dejar la vía efectivamente reparada.

11. Adicionalmente, las entidades pretenden trasladar la responsabilidad del hundimiento del andén al propietario del inmueble vecino, atribuyéndolo a una conexión domiciliaria (Ley 142 de 1994 y oficio GRTAR-1169 del 11 de noviembre de 2025). Sin perjuicio de lo que corresponda a los particulares por sus acometidas internas, lo cierto es que el andén y la calzada son espacio público de uso común, y su conservación segura es un deber estatal que no puede quedar indefinidamente insatisfecho, cualquiera que sea el detonante del daño.

E. El riesgo actual y continuado.

12. A la fecha, las grietas y hundimientos continúan avanzando. El andén hundido impide el tránsito peatonal seguro, obligando a los peatones —incluidos adultos mayores y niños— a desplazarse por la calzada deteriorada. El deterioro compromete la seguridad de residentes, peatones, ciclistas y vehículos. La amenaza y la vulneración de los derechos colectivos son, por tanto, actuales, ciertas y continuadas, y derivan de una omisión sostenida de las entidades accionadas.

V. FUNDAMENTOS DE DERECHO

Se fundamenta la presente acción en las siguientes disposiciones:

• **Constitución Política:** artículos 2 (fines del Estado y protección de residentes), 49 (salud pública), 82 (integridad del espacio público) y 88 (acciones populares).

• **Ley 472 de 1998:** artículos 2 y 9 (procedencia por acción u omisión de autoridades), 4 (derechos colectivos protegidos), 12 (titularidad), 16 (competencia), 18 (requisitos), 25 (medidas cautelares) y 34 (contenido de la sentencia y comité de verificación).

• **Ley 142 de 1994:** régimen de los servicios públicos domiciliarios y deberes de la empresa prestadora respecto de las redes públicas de alcantarillado.

• **Ley 136 de 1994 y Ley 1551 de 2012:** competencias del municipio en la construcción, mantenimiento y conservación de la malla vial urbana y el espacio público.

• **Ley 1523 de 2012:** deber de las entidades de conocer, reducir y manejar las condiciones de riesgo que amenacen a la comunidad.

La jurisprudencia reiterada del Consejo de Estado ha reconocido que el mantenimiento de las vías y andenes públicos en condiciones seguras, así como la conservación del espacio público, son objeto de protección por vía de acción popular cuando su deterioro amenaza la seguridad y salubridad de la comunidad.

VI. PRETENSIONES

Respetuosamente solicito al Despacho:

PRIMERA. DECLARAR que el MUNICIPIO DE ARMENIA —por conducto de su Secretaría de Infraestructura Municipal— y las EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA E.S.P. (EPA) amenazan y vulneran los derechos e intereses colectivos a la seguridad y salubridad públicas, al goce del espacio público y defensa de los bienes de uso público, y al acceso a una infraestructura de servicios públicos, por la omisión sostenida en la atención integral del deterioro de la Calle 6 Norte entre Carreras 16 y 17 del Barrio Los Profesionales.

SEGUNDA. ORDENAR a las entidades accionadas que, de manera coordinada y en el ámbito de sus respectivas competencias, elaboren y ejecuten un plan de reparación integral de dicho tramo vial, con cronograma de fechas ciertas de inicio y terminación, que comprenda: (i) por parte

de EPA, la reposición de la red sanitaria que atraviesa la vía; (ii) la reconstrucción del pavimento, la base y la subbase; (iii) la reparación o reconstrucción del andén hundido; y (iv) el adecuado manejo de las aguas superficiales y la evaluación de estabilidad del talud contiguo.

TERCERA. ORDENAR expresamente que las obras NO se limiten a la reposición de la red dejando la vía en subrasante, sino que garanticen la reposición completa de la superficie de rodadura y la reconstrucción del andén, dejando el espacio público en condiciones aptas y seguras para la comunidad.

CUARTA. FIJAR plazos perentorios para el inicio y la culminación de las obras, y disponer que las entidades adelanten las gestiones presupuestales y contractuales necesarias para su cumplimiento, sin que la reparación pueda quedar supeditada indefinidamente a la disponibilidad de recursos.

QUINTA. CONFORMAR, conforme al artículo 34 de la Ley 472 de 1998, un comité para la verificación del cumplimiento de la sentencia, integrado entre otros por el juez, las entidades accionadas y la Junta de Acción Comunal Los Profesionales como representante de la comunidad.

SEXTA. CONDENAR en costas a las entidades accionadas.

VII. SOLICITUD DE MEDIDA CAUTELAR

Con fundamento en el artículo 25 de la Ley 472 de 1998, solicito al Despacho decretar, incluso antes de la notificación de la demanda, las siguientes medidas cautelares para prevenir un daño inminente y hacer cesar el ya causado:

1. Ordenar a las entidades accionadas la señalización, delimitación y aseguramiento inmediato de los puntos críticos del tramo (hundimientos y andén intransitable), mientras se surte el proceso, con el fin de prevenir accidentes de peatones, ciclistas y vehículos.

2. Ordenar que, en caso de intervenir la red sanitaria antes de la sentencia, las entidades se abstengan de dejar la vía en estado de subrasante o excavación abierta sin garantizar la reposición de la superficie y las condiciones mínimas de tránsito y seguridad.

VIII. PRUEBAS

Solicito tener como pruebas los documentos que se anexan (numeral IX). Igualmente, respetuosamente solicito al Despacho decretar y practicar:

1. INSPECCIÓN JUDICIAL sobre el tramo de la Calle 6 Norte entre Carreras 16 y 17, para verificar el estado actual de la vía, el andén y el talud.

2. DICTAMEN PERICIAL técnico (art. 32, Ley 472) sobre las causas del deterioro, el estado de la red de alcantarillado, del pavimento, base y subbase, y las obras necesarias para la reparación integral.

3. Que se oficie a las entidades accionadas para que aporten los estudios, diseños y productos derivados del Contrato Interadministrativo No. CO1.PCCNTR.9302205 relativos a este corredor vial.

IX. ANEXOS

Se acompañan los siguientes documentos:

1. Resolución No. 282 del 23 de junio de 2026, que reconoce al suscrito como Presidente y representante legal de la JAC Los Profesionales (período 2026-2030).

2. Resolución de Personería Jurídica No. 1.280 del 28 de abril de 1998 y certificado de vigencia de la JAC.

3. Copia de la cédula de ciudadanía del accionante.

4. Sentencia de tutela de segunda instancia del 11 de febrero de 2026, Juzgado Tercero Penal del Circuito de Conocimiento de Armenia (radicado 6300140090082025-00654-01).

5. Oficio SI POI-0536 de la Secretaría de Infraestructura (febrero de 2026) y comunicado GRTAR-135 de EPA (febrero de 2026).

6. Oficio SI POI-1801 / INT-3549 del 6 de julio de 2026 de la Secretaría de Infraestructura Municipal.

7. Comunicado GRTAR — Respuesta Final de EPA E.S.P. del 6 de julio de 2026.

8. Acta de visita técnica conjunta del 3 de julio de 2026 (formato EPA DPC-R-001).

9. Formulario de visitas técnicas de la Secretaría de Infraestructura del 3 de julio de 2026, con registro fotográfico.

10. Programa de obra "Reposición Tramo Tubería Sanitaria 12 PVC" aportado por EPA.

11. Acta de Seguimiento No. 001 del Contrato Interadministrativo No. CO1.PCCNTR.9302205 (Universidad del Quindío).

12. Oficio GRTAR-1169 del 11 de noviembre de 2025 de EPA E.S.P.

13. Registro fotográfico del estado de la vía (visitas de febrero y julio de 2026).

X. COMPETENCIA Y PROCEDIBILIDAD

Es competente el Juez Administrativo del Circuito de Armenia, por ser el lugar de ocurrencia de los hechos y el domicilio de las entidades accionadas (art. 16, Ley 472 de 1998), tratándose de acciones u omisiones de autoridades públicas. De conformidad con la Ley 472 de 1998, la acción popular no requiere apoderado judicial, no exige conciliación prejudicial como requisito de procedibilidad, y el agotamiento de la vía gubernativa es opcional (art. 10).

XI. NOTIFICACIONES

Accionante:

[redacted], Barrio Los Profesionales, Armenia (Quindío). Correos: jaclosprofesionales@gmail.com y [redacted] — Tel: [redacted].

Accionados:

Municipio de Armenia (Secretaría de Infraestructura Municipal): Centro Administrativo Municipal (CAM), Armenia. Correo de notificaciones judiciales: notificacionesjudiciales@armenia.gov.co (con copia a infraestructura@armenia.gov.co).

Empresas Públicas de Armenia E.S.P. — EPA: Sede administrativa, Centro Administrativo Municipal (CAM), Carrera 17 No. 16-00, Pisos 5-6, Armenia. Representante legal: Gerente General. Correo de notificaciones judiciales: notificaciones_judiciales@epa.gov.co (con copia a juridica@epa.gov.co y gerencia@epa.gov.co).

XII. CONSTANCIA DE ENVÍO A LOS DEMANDADOS (Ley 2213 de 2022)

Para los efectos del artículo 6 de la Ley 2213 de 2022, dejo constancia de que en esta misma fecha remito copia íntegra de la presente demanda y de sus anexos a las direcciones electrónicas de notificaciones judiciales de las entidades demandadas, esto es: notificacionesjudiciales@armenia.gov.co (Municipio de Armenia) y notificaciones_judiciales@epa.gov.co (Empresas Públicas de Armenia E.S.P.).

Del señor Juez, respetuosamente,



MAURICIO RODRÍGUEZ HERRERA
C.C. [redacted] de Bogotá D.C.
Residente afectado y Presidente / Representante Legal de la JAC Los Profesionales.

Presentada en Armenia (Quindío), a los siete (7) días del mes de julio de dos mil veintiséis (2026).